חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 252 והוראת שעה), התשפ"ה–2025*

תיקון סעיף 1

1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "הסכום הבסיסי", בסיפה המתחילה במילים "הסכום הבסיסי יעודכן", בפסקה (3), בסופה יבוא "ואולם, ב־1 בינואר של שנת 2025 לא יתעדכנו הסכומים הקבועים בפסקה (2) לרישה של הגדרה זו, והם יהיו באותה שנה כפי שהיו ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024)".

תיקון סעיף 32

2. בסעיף 32(א) לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (8), במקום "59.4 אחוזים" יבוא "47.07 אחוזים";

(2) בפסקה (9), במקום "59.86 אחוזים" יבוא "47.60 אחוזים".

תיקון סעיף 74ה

3. בסעיף 74ה(4) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם ב־1 בינואר של שנת 2025 לא יתעדכן סכום החיסכון הבסיסי והוא יהיה באותה שנה כפי שהיה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024)".

תיקון סעיף 340

4. בסעיף 340 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) על אף הוראות סעיף קטן (א)(2), לגבי מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי כאמור בסעיף 75(א)(3), ישולמו דמי ביטוח נפגעי עבודה בשיעור של 0.4% ממחצית השכר הממוצע, על ידי מי שרואים אותו כמעסיקו של אותו אדם לפי סעיף 75(ב).

(ה) לגבי מי שמלאו לו 18 שנים ונמצא בהכשרה מקצועית כהגדרתה בסעיף 39, ישולמו דמי ביטוח אימהות בשיעור של 0.1% ממחצית השכר הממוצע, על ידי מי שרואים אותו כמעסיקו של אותו אדם לפי סעיף 55."

הוספת סעיף 340א

5. אחרי סעיף 340 לחוק העיקרי יבוא:

"דמי ביטוח לעובד במשק בית

340א. (א) (1) על אף האמור בסעיפים 337 ו־340, דמי הביטוח שישלם מעסיק בעד עובד במשק בית המבוטח לפי פרק י"א, לתקופה של רבעון כהגדרתו בלוח י"א, יהיו בשיעור של 6.25% מהשכר ששילם לו המעסיק באותה תקופת תשלום.

(2) מעסיק יהיה רשאי לנכות משכרו של עובד כאמור בפסקה (1), 1% מהשכר שבעדו הוא משלם לו דמי ביטוח לפי אותה פסקה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דמי הביטוח שישלם מעסיק לתקופת התשלום כאמור באותו סעיף קטן, בעד עובד במשק בית שאינו מבוטח לפי פרק י"א או שמתקיימות בו הוראות סעיף 351(ב) או (ד), יהיו 2% מהשכר ששילם לו המעסיק בעד אותה תקופת תשלום.

(ג) לעניין סעיף זה –

"עובד במשק בית" – מי שמועסק אצל יחיד שלא למטרת עסק או משלח יד;

---

* התקבל בכנסת ביום י"ג בטבת התשפ"ה (13 בינואר 2025); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1809, מיום י"ב בחשוון התשפ"ה (13 בנובמבר 2024), עמ' 108.

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ה, עמ' 72.

"שכר" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה."

תחילה

6. תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) (להלן – יום התחילה).

הוראת שעה

7. (א) על אף האמור בחוק זה, לעניין דמי ביטוח לאומי שייגבו בעד השנים 2025 ו־2026, בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026) (בסעיף זה – תקופת הוראת השעה) יקראו את החוק העיקרי כך:

(1) בסעיף 340, כנוסחו בחוק זה –

(א) בסעיף קטן (ד), במקום "0.4%" יבוא "0.53%";

(ב) בסעיף קטן (ה), במקום "0.1%" יבוא "0.13%";

(2) בסעיף 340א, כנוסחו בחוק זה –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "6.25%" יבוא "7.85%" ובמקום "1%" יבוא "1.8%";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "2%" יבוא "3.6%";

(3) בלוח י' –

(א) בטור ג', במקום טור המִשנה שכותרתו "על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע" יבוא:

"על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע		
לעובד	לעובד עצמאי	למי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי
0.24	0.37	–
–	–	0.17
1.68	0.92	1.65
0.60	0.26	–
0.04	0.05	0.06
0.06	–	–
0.01	–	–
0.62	0.73	1.31
0.08	0.08	0.14
2.22	2.06	3.60
5.55	4.47	6.92";"

(ב) בטור ד', במקום טור המִשנה שכותרתו "על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע" יבוא:

"על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע
0.10
–
–

על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע
–
0.03
0.02
–
0.29
0.03
0.57
1.04".

(ב) שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר העבודה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להאריך, בצו, את תקופת הוראת השעה לעניין דמי ביטוח לאומי שייגבו בעד השנים 2027 ו־2028, בשנה אחת בכל פעם, ואם קבע כך לגבי שנה כאמור, יקבע כי לגבי אותה שנה יהיה שיעור הקצבת אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 32(א) לחוק העיקרי כלהלן, לפי העניין:

(1) בשנת 2027 – 47.74 אחוזים;

(2) בשנת 2028 – 49.27 אחוזים.

(ג) צו כאמור בסעיף קטן (ב) יובא לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת חודשיים לפחות לפני תחילת השנה שלגביה מתבקש הצו.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

יואב בן צור
שר העבודה

יצחק הרצוג
נשיא המדינה

אמיר אוחנה
יושב ראש הכנסת